

1500147-15.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... o viu no local. Já foi condenado por tráfico de drogas. É casado e tem filhos. Ganhava R\$ 600,00 como ajudante de pedreiro.

Já o Réu Cleiton, em seu interrogatório, confessou a prática do tráfico de drogas, exercendo a função de "campana" de dois adolescentes, não de Danilo. Danilo apenas passou pelo terreno. Foi um cão farejador que localizou as drogas. As drogas não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500147-15.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500147-15.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2012596/2021 - 02º D.P. SUZANO, 15674571 - 02º D.P. SUZANO, 80/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2012596 - 02º D.P. SUZANO, 2012596/2021 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo da Silva Machado e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de DANILLO DA SILVA MACHADO (nascido em 27/04/1997) e CLEITON VENÂNCIO (nascido em 12/05/1990), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 14/01/2021, por volta das 12h45, na Rua Seis, altura do nº 291, Jardim Alterópolis, neste Município e Comarca de Suzano, venderiam e trariam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 48 porções de maconha (75,59g), 190 porções de cocaína (77,04g), 102 porções de crack (33,83g) e 16 frascos de lança-perfume, além de R\$ 343,00 em espécie.

Em 15/01/2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 96/97).

Notificados, o Réu Cleiton apresentou defesa prévia às fls. 165/166 e o Réu Danilo às fls. 201/203, após inércia e destituição da primeira defensora dativa (fls. 192).

Em 13/08/2021, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 212/214).

Em 23/08/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos Réus, tendo o Ministério Público requerido a vinda do laudo de exame químico toxicológico do lança-perfume e o laudo pericial do objeto apreendido, o que foi deferido (fls. 240/242).

Laudo pericial juntado às fls. 259/261.

Em 17/12/2021, foi aberto prazo para alegações finais ao Ministério Público (fls. 262).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 268/272).

A Defesa do Réu Danilo requer a absolvição, por falta de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 279/282).

Decorrido o prazo para a Defesa de Cleiton apresentar alegações finais (fls. 284), sua Defesa foi novamente intimada (fls. 285), tendo apresentado memoriais em que requer a desclassificação para o crime do art. 33, § 2º, Lei nº 11.343/06, o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação de regime inicial aberto para o cumprimento de pena (fls. 288/293).

É o relatório.

De início, ressalto que a instrução foi, de fato, encerrada na audiência presidida pelo Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição (fls. 240/242), sendo, por isso, este Magistrado competente para proferir sentença neste processo, eis que o juiz que encerrou a instrução se removeu do cargo.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente em relação a Cleiton e improcedente em relação a Danilo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 15/16), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 39/42) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 123/125 e 259/261).

Por outro lado, só há demonstração segura da autoria em relação ao Cleiton, mas não em relação a Danilo.

O policial militar Pedro Henrique Maris declarou que abordaram os Réus e os revistaram. Não encontraram nada com Cleiton e encontraram dinheiro e drogas com Danilo. Foram localizadas cerca de 290 porções de cocaína, 40 de maconha, 60 de lança-perfume e R\$ 343,00, em notas trocadas. Pelo que entenderam, os Réus se aproximavam, pegavam o que era pedido e se dispersavam. Havia outras pessoas no local, que se dispersaram com a chegada da polícia. Não os conhecia e não tem nada contra os Réus. Não se lembra as versões dos Réus. O local da abordagem fica atrás de uma escola, os passa um gasoduto. Cleiton estava na calçada e Danilo no interior do terreno. Não sabe quanto tempo de campana foi feita, mas a "movimentação maior" foi entre Cleiton e uma pessoa que não sabiam, só identificando Danilo quando da abordagem. Lembra-se que havia uma pequena quantidade de entorpecentes com Danilo, menor do que a relatada. Havia entorpecentes próximos a ele. Lembrou-se que Cleiton é mais alto que Danilo e Cleiton tem a pele mais escura que Danilo.

O policial militar Wagner Rodrigues Fernandes disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes e, por isso, decidiram abordar os indivíduos. Uma parte das pessoas correu e se evadiu. Ficaram duas pessoas, apenas. Cleiton, antes da abordagem, entregava objetos para

as pessoas que se evadiram, enquanto Danilo estava próximo ao local, guardando dinheiro e uma quantidade maior de drogas. Após breve entrevista no local, conduziram os dois à delegacia. Ambos declararam que estavam traficando. Danilo estava entre 50 e 100 metros de distância de Cleiton, no mesmo terreno. Não os conhecia de abordagens anteriores e não tem nada contra os Réus. Não sabe quantas pessoas estavam no local. Entendeu que as drogas que estavam no terreno pertenciam aos Réus em razão da confissão informal.

Em seu interrogatório, o Réu Danilo negou a autoria delitiva. Informou que estava no horário de almoço e ia almoçar na casa de sua esposa, passando pelo local. Não percebeu a presença dos policiais. Passou por Cleiton, que estava lá, bem como dois adolescentes que traficavam. Após passar por eles, foi abordado pelos policiais. Os adolescentes correram e foram abordados. Não correu ou esboçou reação. Os policiais perguntaram se tinha passagem e respondeu que estava em livramento condicional. Por isso, foi colocado na viatura, juntamente com os adolescentes. Eles deram a volta no quarteirão e encontraram outra equipe policial, que abordou Cleiton. Foram chamados os cães farejadores, que encontraram as drogas no terreno. Com ele, havia R\$ 250,00 em dinheiro, que recebeu de seu trabalho como ajudante de pedreiro. Negou a todo momento seu envolvimento aos policiais, dizendo que estava a caminho da casa de esposa. Em delegacia, também negou a traficância. Disse ter sido preso na rua de baixo, não no terreno. Não conhece Cleiton, só o viu no local. Já foi condenado por tráfico de drogas. É casado e tem filhos. Ganhava R\$ 600,00 como ajudante de pedreiro.

Já o Réu Cleiton, em seu interrogatório, confessou a prática do tráfico de drogas, exercendo a função de "campana" de dois adolescentes, não de Danilo. Danilo apenas passou pelo terreno. Foi um cão farejador que localizou as drogas. As drogas não estavam próximas a Danilo. Danilo foi abordado na rua de baixo, junto com os adolescentes, enquanto ele foi detido sozinho, na rua de cima. Viu quando os três chegaram em outra viatura. Os policiais liberaram os adolescentes, porque ele e Danilo já tinham passagem anterior.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, eles chegaram ao local, conhecido ponto de compra e venda de drogas, viram uma movimentação de pessoas e uma correria, conseguindo deter duas dessas pessoas, os Réus. Não fizeram campana, tampouco viram movimentação de tráfico de drogas, sendo esses pontos impossíveis, conforme a dinâmica dos fatos por eles narrada.

Chegaram ao local em viatura caracterizada e logo houve uma correria. Impossível que tenham presenciado a aproximação entre os Réus, como disse a testemunha Pedro Henrique. Tanto é assim que ele próprio diz, posteriormente, que não sabiam nem quem estava no interior do terreno, só descobriram depois da detenção em flagrante. O policial Wagner, aliás, contradiz a versão de seu colega, dizendo que a única coisa que ligou aos Réus às drogas foi a confissão deles, pois não presenciaram qualquer ato de comércio.

Isso está de acordo, também com os interrogatórios de ambos os Réus, que isentam Danilo de qualquer conduta criminosa, enquanto Cleiton confessa a traficância, mas diz trabalhar como campana para dois adolescentes, justamente corroborando a versão de Danilo. Essa versão não vai contra os depoimentos dos policiais, que dizem que não sabiam quem estava no interior do terreno, que as drogas não estavam na posse dos Réus – diferentemente da versão apresentada em audiência pelo policial Pedro Henrique – e sim foram achadas posteriormente.

Os depoimentos policiais, aliás, são vagos e genéricos, além de bastante contraditórios entre si, sendo, por si sós, neste caso, insuficientes para qualquer condenação. Somada essa fragilidade é firme e coerente negativa da Danilo, corroborada pelo interrogatório de Cleiton, impossível entender pela condenação em relação a esse Réu, por não haver prova de autoria.

Por outro lado, Cleiton confessou, em juízo, a traficância, o que, aliado aos depoimentos dos policiais militares – que eram frágeis, sozinhos, para condenação, mas são suficientes a confirmar uma confissão judicial – e aos demais elementos de prova colhidos em fase policial, leva à demonstração da autoria delitiva em relação a ele.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada

nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de aumentos de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente (fls. 76/78).

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas quatro diferentes espécies de entorpecentes, entre elas cocaína e crack, altamente viciantes e danosas à saúde pública. Por outro lado, sua culpabilidade é mais branda, pois ele era apenas o “campana” do tráfico. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal – eis que a natureza das drogas prepondera sobre a culpabilidade –, o que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Verifica-se a agravante da reincidência, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 3000308-93.2012.8.26.0606). Há, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, compensam-se a agravante e a atenuante, permanecendo a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, porém, não há demonstração do requisito subjetivo para a detração de regime, na forma do art. 112, LEP, razão pela qual deixo de determinar a progressão.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu Cleiton o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e ABSOLVO o Réu DANILO DA SILVA MACHADO, nos termos do art. 386, VII, CPP; e julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu CLEITON VENÂNCIO como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Expeça-se imediato alvará de soltura do Réu DANILO.

Condeno o Réu Cleiton ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu Cleiton para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
- f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA